

المصطلحات القانونية

للفرقة الثالثة

د. مصطفى خديوي

مدرس القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون
بالقاهرة – جامعة الأزهر

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.. اما بعد،
فان هذا الكتاب المختصر يحتوي على اهم المصطلحات القانونية المناسبة
لطلاب الفرقة الثالثة بكليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. وقد روعي
فيه التوازن بين المصطلحات العامة والمصطلحات الدقيقة التي يحتاجها
الطلاب ورجال القانون والقضاة في دراستهم وعملهم المهني.

وقد تم تقسيم الكتاب الى أربع اقسام:

الأول، يحتوي على مصطلحات قانونية عامة وهي مشتركة بين اغلب مجالات
القانون ومنها القانون الإداري، والدستوري، والمرافعات، وغيرها.

الثاني، يركز على مصطلحات القانون المدني بشكل عام، ثم تم اختيار بعض
مواد القانون المدني الخاصة بالعقود للتدليل بها وترجمتها الى الإنجليزية ثم
استخراج اهم المفردات والمصطلحات بها للتيسير على الطالب في فهم كيفية
استخدام المصطلحات في السياق القانوني.

الثالث، يركز على اهم مصطلحات القانون الدولي العام وبه الكثير من المصطلحات المتداخلة مع القوانين الأخرى، ثم تم اختيار بعض المواد والنصوص القانونية من المعاهدات الدولية وبالأخص حول حقوق الانسان من المنظور العالمي والمنظور الاسلامي لتوضيح السياق القانوني للمصطلحات مع ترجمة واستخراج للمفردات.

الرابع، تم تضمين بعض مقولات فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر أ.د. أحمد الطيب وادراج ترجمتها والمفردات التي استخدمت في هذه المقولات لتعزيز الوعي العلمي والثقافي لطلاب كلية الشريعة والقانون وليكونوا قادرين على فهم رسالة الأزهر الشريف.

مع تمنياتي للطلاب بالتوفيق والسداد

د. مصطفى خديوي

مدرس القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر

Contents

Chapter 1: General Legal Terms	6
Chapter 2: Civil Law – Key Terms	13
Selected Articles of Civil Law.....	23
Sale Contract.....	24
Chapter 3: International Law- Key Terms	35
Selected Passages of International Law and Human Rights	53
Article 2 of the UN Charter (the principles)	54
Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights.....	60
Cairo Declaration of Human Rights in Islam	63
Chapter 4: Selected Quotes of Prof. Ahmed Al- Tayyeb the Grand Imam of Al-Azhar	70
عن "التجديد"	71
عن "جامعة الأزهر"	73
عن "نشر قيم التسامح والحوار"	74
عن "العلاقة بين الشرق والغرب"	75
المراجع.....	76

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

سورة طه، الآية 14

Chapter 1: General Legal Terms

المصطلحات القانونية العامة

Law	قانون
Public law	قانون عام
Private law	قانون خاص
Public persons	أشخاص القانون العام
Private persons	أشخاص القانون الخاص
Constitutional law	قانون دستوري
Administrative law	قانون إداري
Criminal law	قانون جنائي
Law of Taxation	قانون الضرائب
Lawyer	محام

Court	محكمة
Court of Cassation	محكمة النقض
Court of appeal	محكمة الاستئناف
Court of first instance	محكمة اول درجة
Contempt of court	جريمة إهانة المحكمة
Supreme court	المحكمة العليا
Take the oath	يقسم اليمين
Session	جلسة
Terrorism	إرهاب
Terrorist acts	أعمال إرهابية
To sue someone	يقاضي شخص ما
Final judgment	الحكم النهائي

To confirm the judgment	يؤيد الحكم
Pleading	مرافعة
To demand maximum punishment	توقيع أقصى العقوبة
Charge (accusation)	اتهام
Legislation	تشريع
Legitimacy	شرعية
Government	حكومة
Police	شرطة
Power	قوة
Legislative authority	سلطة تشريعية

Executive authority	سلطة تنفيذية
Parliament	مجلس النواب
Council	مجلس
President of the state	رئيس الدولة
Prime Minster	رئيس الوزراء
Cabinet	رئاسة الوزراء
Minster	وزير
Ministry	وزارة
Moral	اخلاقي
Policeman	شرطي
Officer in charge	الضابط المسؤول
Administrator	اداري

Official	رسمي
Regime	نظام
Institution	مؤسسة
Organisation	منظمة
Association	جمعية
Constitution	دستور
Provisions of sharia	أحكام الشريعة الإسلامية
Abuse of power	إساءة استعمال السلطة
Court's jurisdiction	اختصاص المحكمة
Territorial jurisdiction	لاختصاص المكاني
Subject jurisdiction	الاختصاص النوعي
Release	إخلاء السبيل

real estate registration	التسجيل العقاري
Tables	جداول
Occupation	احتلال
Bank statement	كشف حساب بنكي
Bank transfer	تحويل بنكي
credit card	بطاقة ائتمان
Currency	عملة
Debit card	بطاقة خصم من الحساب الشخصي
Savings account	حساب توفير
Overdraft	السحب على المكشوف

Payroll	كشف الرواتب
Code of conduct	مدونة سلوك
False testimony	شهادة زور

Chapter 2: Civil Law – Key Terms

القانون المدني – المصطلحات
الرئيسية

Legal capacity	أهلية قانونية للتعاقد
Legal incapacity	انعدام الاهلية القانونية
Incapacitated	فاقد الاهلية
Offer and acceptance	الايجاب والقبول
Consideration	العوض / القيمة المتبادلة
Intention	النية
Benefit	فائدة
Minor	قاصر
Death	وفاة / موت
Lapse of time	انقضاء الوقت
Disabled	عاجز

Deposit	مبلغ التأمين
Insurance	تأمين
Salary	مرتب
Fees	رسوم
Pension	معاش
Expenses	نفقات / مصروفات
Wage	أجر
Compensation	تعويض
reward	مكافأة
Instalments	أقساط دورية
Financial obligations	التزامات مالية
Employee	موظف

Employer	صاحب عمل
Manager / Director	مدير
Landlord	مالك العقار
Property	عقار
Valid contract	عقد صحيح
Void contract	عقد باطل
Voidable contract	عقد قابل للإبطال
Multiple agreement	اتفاق متعدد الاطراف
Conditional agreement	اتفاق معلق على شرط
Certainty	يقين
Vagueness	غموض

Rejection	رفض
Acceptance	قبول
expression	التعبير
Counteroffer	عرض مقابل
Notice of withdrawal	اخطار بالانسحاب
Power of Attorney	وكالة قانونية / توكيل
Specific Power of Attorney	وكالة قانونية خاصة
Durable Power of Attorney	وكالة قانونية مستمرة
General Power of Attorney	وكالة قانونية عامة
Company	شركة

Owner	مالك
Principal	موكل
Agent	وكيل
Termination of contract	إنهاء العقد
Advertisement	اعلان
Lease/tenancy contract	عقد ايجار
Sales contract	عقد بيع
Express contract	عقد صريح
Implied contract	عقد ضمني
Conditional contract	عقد مشروط

Service contract	عقد خدمات
Maintenance contract	عقد صيانة
Gratuitous contract	عقد هبة
Donation contract	عقد تبرع
Indivisible contract	عقد غير قابل للتجزئة
Unilateral contract	عقد أحادي / انفرادي
bilateral contract	عقد ثنائي
Intellectual property rights	حقوق ملكية فكرية
Joint contract	عقد تضامن
Subcontract	عقد من الباطن (مقاولات)

Contractor	متعاقد
Contractual obligation	التزام تعاقدي
auction	مزا د علني
tender	مناقصة / عطاء
Contradiction	تناقض
Civil responsibility	مسؤولية مدنية
Civil rights	حقوق مدنية
Civil servant	موظف رسمي
Civil service	الخدمة المدنية
Claim of ownership	مطالبة بملكية
Claim of right	مطالبة بحق

Claims department	دائرة التعويضات / المطالبات
Signature	توقيع
Date of signing	تاريخ التوقيع
General Provisions	احكام عامة
Violate the law	يخالف القانون
Adequacy of consideration	كفاية العوض
Actual damages	اضرار فعلية
Direct damages	اضرار مباشرة
Double damages	اضرار مضاعف
Proximate damages	اضرار قريبة الاحتمال

Remote damages	أضرار بعيدة الاحتمال
Substantial damages	أضرار جسيمة
Insanity	جنون
Partial insanity	جنون جزئي (نوبات جنونية)
Intoxicated / drunk	مخمور (في حالة سكر)
Inspector	مفتش
Unqualified	غير مؤهل
negotiation	مفاوضات
Complicated	معقد / صعب
correspondence	مراسلات
Liability	مسؤولية

Selected Articles of Civil Law

مواد مختارة من القانون المدني

Sale Contract

عقد البيع

Elements of Sale

أركان البيع

Article 418

“Sale is a contract whereby the vendor binds himself to transfer to the purchaser the ownership of a thing or any other propriety right in consideration of a price in money.”

مادة ٤١٨

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.

Article 419

“The purchaser must have a sufficient acquaintance with the thing sold. This acquaintance will be deemed sufficient if the contract contains the description of the thing

sold and its essential qualities, so that it may be identified.

The statement in a contract of sale that the purchaser is acquainted with the thing, deprives him of the right to claim annulment of the sale on the ground of want of acquaintance with the thing, unless he proves fraud on the part of the vendor.”

مادة ٤١٩

1. يجب أن يكون المشتري عالماً بالبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه.
2. وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

مفردات	
Vendor / Seller	بائع

Purchaser / buyer	مشتري
Price	ثمن
Binding	ملزم
Transfer	نقل (ملكية)
Ownership	ملكية
Sufficient acquaintance	معرفة كافية
Descriptions	الوصاف
Essential qualities	الصفات الأساسية
Identified	تم التعرف عليه
Acquainted	مطلع على / على علم
Fraud	تدليس
Deprive of	يحرّم من

Right to claim annulment	الحق في المطالبة بالإلغاء
Unless he proves	ما لم يثبت

Article 420

“When the sale is made according to sample, the thing sold should conform to the sample.

If the sample deteriorates or perishes while in custody of one of the contracting parties, even if it was not his fault, it is incumbent upon that party, whether he is vendor or buyer, to establish that the thing is or is not in conformity with the sample.”

مادة ٤٢٠

1- إذا كان البيع " بالعينة " وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.

2- وإذا تلفت " العينة " أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

Article 421

- د- In a sale upon trial, the purchaser has the option either to accept or to refuse the thing sold, but the vendor is bound to allow the purchaser to make the trial. If the purchaser refuses the thing sold, he must give notice of his refusal within the time agreed or, in the absence of agreement, within a reasonable time to be fixed by the vendor. When this time has elapsed the silence of the purchaser who had the opportunity to try the thing sold, is equivalent to acceptance.

- د- A sale upon trial is deemed to have been made subject to a suspensive condition of acceptance of the thing sold, unless it appears from the agreement or from the circumstances that the sale was made subject to a resolutive condition.

مادة ٤٢١

د- في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.

د- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

مفردات

sample	عينة
conform/conformity	مطابقة
deteriorate	تلف
perishes	هلك
in custody of	في حيازة أو في يد
fault	خطأ
incumbent upon	يقع على عاتقه
Bound to allow	مُلزم بالسماح
trial / test	تجربة
refuse	رفض
the thing sold	الشيء المباع
give notice	يعلن أو يخطر

reasonable time	مدة معقولة
fixed	محدد
time elapsed	انقضاء الوقت
silence	الصمت أو السكوت
opportunity	فرصة
A sale upon trial	البيع بشرط التجربة
suspensive condition	شرط واقف
circumstances	الظروف
resolutory condition	شرط فاسخ / شرط الغائي

Article 422

In a sale made subject to tasting, the purchaser may accept the thing sold if he sees fit, but he must declare his acceptance within the time fixed by the agreement or by custom. The sale will be considered complete only from the date of such declaration.

مادة ٤٢٢

إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

Article 423

The method of establishing the price may be confined to the indication of the basis on which the price will be ultimately fixed.

When it is agreed that the price will be the market price, the market price will, in case of doubt, be that at the place where and at the time when the thing sold should be delivered to the purchaser; if there is no market at the place of delivery, reference should be made to the market price at the place at which the prices are customarily deemed applicable.

مادة ٤٢٣

1 - يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

د- وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مفردات	
tasting	التذوق
declare	يعلن
method of establishing	طريقة تقدير او تأسيس
confined	يقتصر
ultimately fixed	محدد بشكل اساسي
market price	سعر السوق
in case of doubt	في حالة الشك
the place of delivery	مكان التسليم
customarily applicable	المعمول به عرفا

Chapter 3:

International Law- Key Terms

القانون الدولي – المصطلحات
الرئيسية

Ambassador	سفير
Embassy	سفارة
Consulate	قنصلية
Consul General	القنصل العام
Immunity	حصانة
Diplomacy	دبلوماسية / كياسة / لباقة
Diplomate	دبلوماسي
Diplomatic relations	علاقات دبلوماسية
Diplomatic issue	قضية دبلوماسية
Diplomatic immunity	حصانة دبلوماسية
Diplomatic mission	بعثة دبلوماسية

Diplomatic Passport	جواز السفر الدبلوماسي
International relations	علاقات دولية
International trade	تجارة دولية
International Conflict	صراع دولي
Peace	سلام
Security	أمن
Sustainability	استدامة
Impossibility	الاستحالة
Possibility	امكانية
Soft power	قوة ناعمة
Hard power	قوة صلبة / صارمة

Sovereignty	سيادة
Borders	حدود
Territory	أقليم
Space	فضاء
Land	ارض
Air	هواء
Sea	بحر
Deep-sea	أعماق البحار
Territorial waters	مياه اقليمية (مناطق مياه البحار والمحيطات التي تمتلك الدولة حق السيادة عليها)

Contiguous Zone	منطقة متجاورة (منطقة بحرية تمتد إلى ما وراء المياه الإقليمية لمسافة معينة)
Exclusive Economic Zone	المنطقة الاقتصادية الخالصة (منطقة بحرية تتمتع فيها دولة ذات سيادة بحقوق خاصة فيما يتعلق باستكشاف واستخدام الموارد البحرية)
Continental shelf	الجرف القاري (امتداد قاري، ولكنه مغطى بالماء)
Ocean - Indian Ocean - Pacific Ocean - Atlantic Ocean - Arctic Ocean	محيط - المحيط الهندي - المحيط الهادئ - المحيط الأطلنطي - المحيط المتجمد الشمالي
Maritime	بحري / ملاحي

Maritime museum	متحف بحري
Military	عسكري / حربي
Army	جيش
Armed forces	القوات المسلحة
Solder	عسكري
Colonial	استعماري
Colonial period	الفترة الاستعمارية
Arab Republic of Egypt	جمهورية مصر العربية
Politics	سياسة
Policies	السياسات
Economic policies	السياسات الاقتصادية

Public international law	القانون الدولي العام
International organisations	المنظمات دولية
Unities Nations	الأمم المتحدة
Arab League	جامعة الدول العربية
European Union	الاتحاد الأوروبي
African Union	الاتحاد الافريقي
Treaty / Convention	معاهدة
Peace agreement	اتفاق / معاهدة سلام
International Custom	العرف الدولي
Reciprocity	المعاملة بالمثل

Interdependency	الترايط / الاعتماد المتبادل
Mutual	مشتراك
Consistency	اتساق
Conflict zone	منطقة نزاع
Nuclear war	حرب نووية
Accord	اتفاق
Gentlemen agreement	اتفاق الشرفاء (اتفاق شفهي يمس بشرف المتفقين، ولكن غير ملزم للدول)
Formal agreement	اتفاق رسمي
Informal agreement	اتفاق غير رسمي
Term	مدة معينة / اجل

Protest	احتجاج (عدم الموافقة او اعتراض واضح)
Procedures	إجراءات
Military coup	انقلاب عسكري
Hostility actions	اعمال عدائية
Minority rights	حقوق الأقليات
Majority	الأغلبية
Abstention	الامتناع عن التصويت
International mandate	تفويض الدولي
Privilege	امتياز
Secretary-general	الأمين العام

Security Council	مجلس الأمن (أحد أهم أجهزة منظمة الأمم المتحدة المعنية بحفظ الامن)
General Assembly	الجمعية العامة للأمم المتحدة (لها اختصاصات عامة منها مناقشة الموضوعات والتصويت على العضوية)
Quarantine	حجر صحي (اجراء عزل للأشخاص او البضائع القادمة من بلد اخر لمنع انتشار أمراض معينة)
Accession	انضمام
Ratification	تصديق
suspension of hostility	تعليق الاعمال العدائية

Aggression	عدوان
Violence	عنف
Ceasefire	وقف إطلاق النار
Obligation	التزام
Innocent passage	مرور بريء (للسفن)
Nullification	إبطال / الغاء
Protocol	بروتوكول
Environmental rights	الحقوق البيئية
Visa - Transit visa - Study visa - Visitor visa - Work visa	تأشيرة (لدخول دولة) - تأشيرة عبور - تأشيرة دراسية - تأشيرة زيارة - تأشيرة عمل

Notification	اخطار
International succession	الاستخلاف الدولي (التعبير عن حالة مباشرة دولة السيادة الكاملة على إقليم دولة أخرى وما يتعلق بالحقوق والواجبات الدولية السابقة)
Embargo	حظر
Colonisation	استعمار
Secret	سري
First World War	الحرب العالمية الأولى
Damages	الاضرار
Revision	مراجعة
Reformation	اصلاح

Independence	استقلال
Revenge	انتقام
Self-determination	تقرير المصير (حق كل شعب في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي)
Codification of international law	تقنين القانون الدولي (صياغة مكتوبة للقواعد العرفية الدولية)
Consensus	اجماع
Discrimination	تمييز (معاملة مختلفة لفرد / جماعة عن معاملة من هم في نفس الظروف المماثلة لأسباب عرقية او دينية او غيرها)
Political tension	توتر سياسي

Recommendation	توصية
Delimitation	ترسيم الحدود (عملية يتم من خلالها تعيين وتحديد فاصل بين اقليمين متجاورين لدولتين او أكثر)
Resolution	قرار
Conciliation	توفيق
Bilateral treaty	معاهدة ثنائية
Multilateral treaty	معاهدة متعددة الأطراف
War crimes	جرائم الحرب
Crimes against humanity	جرائم ضد الإنسانية
Genocide	الإبادة الجماعية

Egyptian Nationality	الجنسية المصرية
Necessity	ضرورة
Reservations to the treaty	تحفظات على المعاهدة
International mediation	وساطة دولية
Alliance	تحالف
Intervention	تدخل
Satisfaction	رضا
Internationalisation	تدويل
Disbarment	شطب من السجل
International Arbitration	تحكيم دولي

Veto	حق الاعتراض
Peremptory norms (Jus cogens)	قواعد أمرية (قواعد لا يجوز للدول الاتفاق عل ما يخالفها)
Human rights	حقوق الانسان
Human dignity	كرامة إنسانية
Humanitarian aids	مساعات انسانية
Legal protection	حماية قانونية
Neutrality	حياد (عدم التحيز لأطراف نزاع معين)
Mutual disagreement	خلاف متبادل
Gulf	خليج

Self-defence	دفاع عن النفس
Competence	الاختصاص
- Regional - Universal - National - Consultative - Legal	- الإقليمي - العالمي - الوطني - الاستشاري - القانوني
Recognition of	الاعتراف
- Government - State - Legal rule	- بحكومة - بدولة - بقاعدة قانونية
De facto recognition	اعتراف بحكم الواقع
De jure recognition	اعتراف بحكم القانون
Declaration of war	اعلان الحرب

Selected Passages of International Law and Human Rights

Article 2 of the UN Charter (the principles)

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

- 1- The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
- 2- All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
- 3- All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.
- 4- All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against

the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

- 5- All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.
- 6- The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.
- 7- Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall

require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (المبادئ)

تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً للمبادئ الآتية:

- 1- تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
- 2- لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
- 3- يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
- 4- يتمتع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".

5- يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.

6- تعمل الهيئة على أن تيسر الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي.

7- ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.

مفردات	
The Organization	المنظمة
membership	العضوية
members	اعضاء

pursuit	سعي
purposes	اهداف
in accordance with	وفقا لـ
sovereign equality	المساواة في السيادة
the rights and benefits	الحقوق والمزايا
good faith	حسن نية
Charter	ميثاق
Settle / solve / resolve	حل
disputes	نزاعات
peaceful means	الوسائل السلمية
Manner / method	طريقة
justice	عدالة

endangered	معرض للخطر
threat	تهديد
use of force	استعمال القوة
territorial integrity	سلامة الأراضي
political independence	الاستقلال السياسي
inconsistent	غير متناسق / لا يتفق مع
assistance	مساعدة / عون
refrain	يمتنع
preventive	وقائي
enforcement	تنفيذي
intervene	تدخل
authorize	يسمح / يخول

domestic jurisdiction	الاختصاص المحلي
-----------------------	-----------------

Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

لكلِّ إنسان حقُّ التمتع بجميع الحقوق والحريّات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدّين، أو الرأى سياسيّاً وغير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر.

وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي، أو القانوني، أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأيِّ قيد آخر على سيادته.

مفردات	
entitled to	يحق له
distinction	تمييز
race	عرق
opinion	رأي

social origin	أصل اجتماعي
belong	ينتمي
trust	تحت وصاية
non-self-governing	غير متمتع بالحكم الذاتي
limitations	قيود / محدودية

Cairo Declaration of Human Rights in Islam

اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الإسلام

Article 5: Protection of the Family and Marriage

- a. The family is the natural and fundamental group unit of society. It is based on marriage between a man and a woman.
- b. Men and women of marrying age have the right to marry and to establish a family according to the rules and conditions of marriage. No marriage can take place without the full and free consent of both spouses. The laws in force guarantee the rights and duties of man and woman as to marriage, during marriage and after its dissolution.

c. The State and society shall ensure the protection of the rights of the family and its members, strengthening of the family ties, and the prohibition of all forms of violence or abuse in the relations among its members, particularly against women, children, persons with disabilities and the elderly.

المادة 5: حماية الأسرة والزواج

د- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع. وقوام الأسرة هو الزواج بين رجل وامرأة.

ب- لمن بلغ سن الزواج من الرجال والنساء الحق في التزوج وتأسيس أسرة وفقاً لأحكام الزواج وشروطه. ولا ينعقد أي زواج دون رضا الطرفين كليهما رضاً كاملاً لا إكراه فيه. وتضمن القوانين النافذة حقوق الرجل والمرأة وواجباتهما الزوجية أثناء الزواج وبعد فسخه.

ج- تضمن الدولة والمجتمع حماية حقوق الأسرة وحماية أفراد الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية، وحظر جميع أشكال العنف أو الإساءة في العلاقات بين أفرادها، ولاسيما بحق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

مفردات	
natural	طبيعي
fundamental	اساسي
marriage	زواج
rules and conditions	أحكام وشروط
full and free consent	رضاً كاملاً لا إكراه فيه
laws in force	القوانين النافذة / المعمول بها
dissolution	فسخ
strengthening ties	تعزيز العلاقات
Persons with disabilities	أشخاص ذوي الإعاقة

elderly	مسنين
---------	-------

Article 6: Women's rights

- A. Women and men have equal human dignity, rights and responsibilities as prescribed by applicable laws. Every woman has her own legal status and financial independence, and the right to retain her maiden name and lineage.
- B. The State shall take all necessary legislative, and administrative measures to eliminate difficulties that impede the empowerment of women, their access to quality education, basic healthcare, employment and job protection and the right to receive equal remuneration for equal work, as well as their full enjoyment of human rights and fundamental

freedoms and effective participation in all spheres of life, at all levels.

C. Woman and the girl child shall be protected against all forms of discrimination, violence, abuse and harmful traditional practices. The State and society shall ensure such protection.

D. Every woman has the right to motherhood in line with Allah's creation. The State shall provide adequate prenatal and maternal healthcare services.

المادة 6 من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الإسلام

حقوق المرأة

د- النساء والرجال متساوون فيما يتعلق بالكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في إطار القوانين المعمول بها. ولكل امرأة شخصيتها الاعتبارية الخاصة وذمتها المالية المستقلة والحق في الاحتفاظ باسمها ونسبها.

ب- تتخذ الدولة جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة للقضاء على الصعوبات التي تعوق تمكين المرأة، وحصولها على التعليم الجيد، والرعاية الصحية الأساسية، والتوظيف وحماية الوظيفة وحققها في المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، وكذلك تمتعها على نحو كامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتها مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة وعلى جميع المستويات.

ج- يجب حماية النساء والفتيات من جميع أشكال التمييز والعنف وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة. وعلى الدولة والمجتمع أن يكفلا هذه الحماية.

د- لكل امرأة الحق في الأمومة كما خلقها الله. وتوفّر الدولة خدمات الرعاية الصحية الكافية في مرحلة ما قبل الولادة ومرحلة الأمومة.

مفردات	
human dignity	كرامة انسانية
applicable laws	القوانين المعمول بها

responsibilities	مسؤوليات
legal status	وضع قانوني
financial independence	الاستقلال المالي
retain	الإبقاء / الاحتفاظ
maiden name	اسم العائلة قبل الزواج
lineage	نسب
measures	تدابير
eliminate	إزالة / استبعاد
impede	تعوق
empowerment	تمكين
healthcare	الرعاية الصحية
remuneration	الأجر
harmful traditional practices	الممارسات التقليدية الضارة

motherhood	الأمومة
prenatal	مرحلة ما قبل الولادة

Chapter 4: Selected Quotes of Prof. Ahmed Al-Tayyeb the Grand Imam of Al-Azhar

عن "التجديد"

"The relationship between 'renewal' of Islam and its 'viability' as a living religion that offers goodness to all humanity is a steady one. They are like the two sides of one and the same coin, being quite inseparable and without which the coin becomes worthless."

"إنَّ العلاقةَ بين التجديد وبين بقاء الإسلام دينًا حيًّا يقدِّم الخير للبشرية جمعاء -هي علاقة التطابق طردًا وعكسًا، وهما أشبه بعلاقة الوجهين في العملة الواحدة، لا ينفصم أحدهما عن الآخر، إلَّا ريثما تفسد العملة بوجهيها وتصبح شيئًا أقرب إلى سقط المتاع."¹

مفردات:	
Viability	القدرة على البقاء / الحيوية
Renewal	التجديد
Goodness	الخير / الصلاح
Coin	عملة

¹ من كلمة الامام الأكبر شيخ الأزهر في مؤتمر تجديد الفكر الديني

Worthless	عديم القيمة
-----------	-------------

عن "جامعة الأزهر"

“Al-Azhar as a university and as a mosque has made great strides on the path of epistemological and cultural progress and the delivery of its tolerant message, which is the message of moderation, coexistence and peace, at the local, regional and global levels.”

"الأزهرُ جامِعًا وجامعَةً حَطَا حُطُواتٍ واسعةً على طريق التَّقَدُّمِ العِلْمِي والثقافي وإيصال رسالته السمحة التي هي رسالة الوسطية والتعايش والسلام، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي."

مفردات:	
epistemological	معرفي
Tolerance	تسامح
moderation	وسطية
coexistence	تعايش

عن "نشر قيم التسامح والحوار"

"Al-Azhar undertakes the mission of disseminating the values of tolerance, dialogue and acceptance of the other, as it forms the essence of the message of our Islamic religion and its tolerant law, and even the essence of all heavenly religions."

"الأزهر الشريف يحمل على عاتقه نشر قيم التسامح والحوار وقبول الآخر، لكونها تشكّل جوهر رسالة ديننا الإسلامي وشريعته السمحاء، بل وجوهر كل الأديان السماوية."²

مفردات:	
Dialogue	الحوار
Tolerance	تسامح
Heavenly	سماوي

² من كلمة الامام الأكبر شيخ الأزهر خلال زيارة مقر البرلمان البرتغالي في 15 مارس

عن "العلاقة بين الشرق والغرب"

“The East, in terms of religions and civilisations, has no problem with the West...considering the history of Eastern civilisations and their consistent positions in respecting religion and science, whatever their home and whoever their proponent may be.”

"الشرق: أدياناً وحضاراتٍ ليست له أيّة مُشكلة مع الغرب...وذلك من منطلق تاريخ الحضارات الشرقيّة ومواقفها الثابتة في احترام الدّين والعلم أيّاً كان موطنهما وكأنّنا من كان هذا العالم أو المؤمن.³

مفردات:	
civilisation	حضارة
consistent	اتساق
Science	علوم
proponent	مؤيد لشيء ما

³ من كلمة الامام الأكبر شيخ الأزهر في مؤتمر الأزهر حول "الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل" في 2018

المراجع

- القانون المدني المصري
- ميثاق الأمم المتحدة
- الإعلان العالمي لحقوق الانسان
- اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الإسلام
- قاموس أكسفورد القانوني
- المعجم القانوني لحارث الفاروقي
- كلمة الامام الأكبر شيخ الأزهر في مؤتمر الأزهر حول
"الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل" بالقاهرة، في

2018

- كلمة الامام الأكبر شيخ الأزهر خلال زيارة مقر
البرلمان البرتغالي – البرتغال، في 15 مارس 2018
- كلمة الامام الأكبر شيخ الأزهر في مؤتمر تجديد الفكر
الديني – القاهرة، في 27 يناير 2020